

감사결과처분(요구)서

일련번호	25	감사자	○○○		공개(○) 비공개()
신분상 조치인원	1	재정상 조치방법	-	재정상 조치금액	-
수감부서 (처리할 부서)	○○○○○○○○○○○○○ (○○○ ○○○○○) (○○○○○○○○○○○○○)	처분요구일자	2022. . .	회신기일	처분요구일로부터 각 2개월 이내

○○○○○○○○○○○○○

(신분상 주의1, 행정상 시정, 행정상 통보)

제 목 원상회복비용 예치 업무 처리 소홀
관 계 기 관 ○○○ ○○○○○, ○○○○○○○○○○○○
내 용

1. 업무처리기준

- 『자연공원법』 제24조(원상회복) 규정에 의거, ○○○○을 점용하여 사용하는 자에게는 공원의 원상회복 의무이행을 보증하기 위하여 원상회복에 필요한 비용을 공원관리청에게 미리 예치하게 하는 등 필요한 조치를 하여야 함
- 『자연공원내 행위허가시 원상회복비용 예치업무처리지침』에 따르면, 공원관리청은 예치금관리대장을 비치하여 현금 또는 지급보증서 등의 입·출금 내역을 기재하고, 예치금관리대장에 허가 전·후의 사진과 원상복구 후 현지 사진을 첨부하여 원상회복에 관한 내용을 알 수 있도록 하여야 함
- ○○○○○○-1849호(2012.11.15.) 「원상회복을 위한 보증보험증권 예치요령 알림」에 따르면 원상회복비용(지급보증서 및 보증보험증권 포함)은 허가증 교부 후 10일 이내에 징수하도록 지시하였으며,
 - 또한 ○○○○○○-1372호(2015.12.30.) 「원상회복예치비용 접수·처리요령 알림」에 따르면 허가(협의 포함)시 원상회복예치비용 접수시 접수증을 교부하고 그 사본을 ○○○○에 보관하도록 지시하였음

2. 현황 및 지적내용

○ 원상회복비용 예치 현황

(2019.09.07.~2022.07.감사일 현재.)

구분	행위명	위치	용도지구	허가(협의) 일	원상회복비용 예치일	접수증 교부일	예치금관리대장 작성 여부		비고
							일반사항	현황사진	
1	이동통신 중계기 점용 기간 연장	○○○○군 ○○○면 ○○○ 638 번지	자연환경	'20.06.25	2020.07.02 (허가일로부터 7일 경과)	○	○	×	
2	가설건축물 축조신고	○○○○군 ○○○읍 ○○○ 226-2	자연환경	'20.07.08	2020.08.02 (허가일로부터 26일 경과)	○	○	×	
3	이동통신 중계기 점용 기간 연장	○○○○군 ○○○면 ○○○ 산60-1	자연환경	'20.08.11	2020.08.13 (허가일로부터 2일 경과)	○	○	×	
4	이동통신 중계기 점용 기간 연장	○○○○군 ○○○읍 ○○○ 29, 130 번지	자연환경, 자연보존	'20.08.21	2020.09.02 (허가일로부터 13일 경과)	○	○	×	
5	이동통신 중계기 점용 기간 연장	○○○○군 ○○○읍 ○○○ 221-1, 산45, 산42-1, 산74-1	자연환경	'20.10.16	2020.11.03 (허가일로부터 18일 경과)	○	○	×	
6	이동통신 중계기 점용 기간 연장	○○○○군 ○○○면 ○○○ 산60-1	자연환경	'21.04.29	2021.05.06 (허가일로부터 8일 경과)	○	○	×	
7	가설건축물 축조신고 협의요청	○○군 ○○○읍 ○○○ 128	자연환경	'21.06.03	2021.06.10 (허가일로부터 8일 경과)	○	○	×	
8	행위허가 신청서(기간 연장)	○○○○군 ○○○면 ○○○ 리 산24, 산8-1, 산6-1	자연보존	'21.08.23	2021.08.24 (허가일로부터 1일 경과)	○	○	×	
9	행위허가(기간연장) 신청서	○○○○군 ○○○리 산 24번 지	자연환경	'21.08.23	2021.09.17 (허가일로부터 25일 경과)	○	○	×	
10	산지일시사용허가 신 청에 따른 관련법 저 촉 여부 및 검토의견 제출 요청	○○군 ○○○면 ○○○리 산21-1, 산8-1, 산6-1	자연보존	'21.10.20	2021.12.09 (허가일로부터 49일 경과)	-	-	-	지자체 납부
11	이동통신 중계기 기간 연장 신청	○○○○군 ○○○면 ○○○리 산 21-1번지	자연보존	'22.01.12	'22.03.15. (허가일로부터 62일 경과)	○	○	×	
12	공원내 이동통신 중계 기 기간연장 신청	○○○○군 ○○○읍 ○○○ 104번 지	공원마을	'22.01.18	2022.01.21 (허가일로부터 4일 경과)	○	○	×	
13	가설건축물 연장신고	○○○○군 ○○○ 258-1번지	자연환경	'22.06.16	×	-	-	-	

○ ○○○○○○○○○○○에서는 행위허가 업무를 추진함에 있어 ○○○○을 점용하여 사용하는 자에게는 원상회복 의무이행을 보증하기 위하여 원상회복비용(지급보증서 및 보증보험증권 포함) 예치하여야 하며, 원상회복비용(지급보증서 및 보증보험증권 포함) 예치시에는 허가증 교부 후 10일 이내에 징수하고 그 접수증을 교부하여야 하며, 원상회복비용(지급보증서 및 보증보험증권 포함) 후에는 예치금관리대장에 현금 또는 지급보증서 등의 입·출금 내역 기재, 허가 전후의 사진과 원상복구 후 현장사진을 첨부하여 보관하여야 함에도,

- 2019년 9월 7일부터 2022년 7월 감사일 현재까지 ‘이동통신 중계기 점용기간 연장’ 등 행위허가(협의 포함) 12건(지자체 납부 1건 제외) 중 1건에 대하여는

원상회복비용(지급보증서 및 보증보험증권 포함)을 예치하지 않았고, 원상회복비용(지급보증서 및 보증보험증권 포함)을 예치한 11건 중 5건에 대하여는 허가증 교부 후 10일이 지난 후 원상회복비용(지급보증서 및 보증보험증권 포함) 예치하였으며, 원상회복비용(지급보증서 및 보증보험증권 포함)을 예치한 11건에 대하여는 예치금관리대장을 작성·보관하고는 있으나 현황사진을 첨부하지 않는 등 원상회복비용 예치를 소홀히 처리한 사실이 있음

3. 조치할 사항

○ 신분상 주의1 (단기조치: 2개월 이내) 【○○○ ○○○○○】

－ 원상회복비용 예치 업무 소홀

[관련자]

구분	직 급	성 명	담당업무	소속 (현 근무처)	처분요구	비고 (담당기간)
1	○급	○○○	행위허가	○○○○○○○○○○○ (現 ○○○○○○○○○○)	주의	2022.02.07. ~ 현재

○ 행정상 시정 (단기조치: 1개월 이내) 【○○○○○○○○○○○○○】

－ 원상회복비용 미예치(1건) 및 현황사진 미첨부(11건) 시정조치

○ 행정상 통보 (단기조치: 1개월 이내) 【○○○○○○○○○○○○○】

－ 관련 규정 숙지 및 직원 교육 등 재발방지 대책 마련